1.1. Considerații generale privind criminalitatea economico-financiară

1.1.1. Conceptul de criminalitate

Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranța şi încrederea pentru creşterea şi buna funcționare a economiei de piață, care este înțeleasă ca un ansamblu de reguli şi proceduri necesare pentru a permite o producție şi un schimb eficient al resurselor într-o societate modernă şi democratică.

Din perspectivă socială, încrederea şi siguranța operatorilor economici naționali şi internaționali, se bazează numai pe convingerea că există un complex de reguli ale jocului, garantate şi controlate de instituțiile publice, care astfel, direcționează în sensul dorit atitudinile şi comportamentele, şi în acelaşi timp rezolvă conflictele de interese şi sancționează comportamentele necinstite.

Dezvoltarea normală a unei economii moderne este însă permanent amenințată de cantitatea şi calitatea actelor şi faptelor ilicite şi criminale care sunt comise, iar instituțiile publice sunt acelea care au răspunderea asigurării ordinii competiționale pe piața bunurilor şi serviciilor, să asigure transparența capitalurilor şi a muncii, să asigure eficiența şi eficacitatea justiției pentru apărarea drepturilor şi rezolvarea conflictelor.

În prezent, evoluția societăților contemporane evidențiază faptul că deşi s-au intensificat măsurile şi intervențiile instituțiilor publice specializate de control împotriva faptelor de criminalitate, se constată o recrudescență şi o multiplicare a faptelor ilicite comise în domeniul economico-financiar, bancar, inclusiv prin şantaj, corupție, şi chiar cu violență şi agresivitate. Astfel, actele de înaltă criminalitate comise prin violență şi corupție tind să devină deosebit de intense şi periculoase pentru stabilitatea şi securitatea instituțiilor, grupurilor şi indivizilor, fiind asociate de multe ori cu cele de crimă organizată, terorism şi violență instituționalizată, specifice, ”subculturilor” violenței şi crimei profesionalizate.

Majoritatea specialiştilor şi cercetătorilor în criminologie apreciază că sursele recrudescenței şi multiplicării actelor de înaltă criminalitate rezidă în perpetuarea unor structuri politice, economice şi normative deficitare, în menținerea şi accentuarea discrepanțelor sociale şi economice dintre indivizi, grupuri şi comunități şi intensificarea conflictelor şi tensiunilor sociale şi etnice.

Criminalitatea şi lupta pentru prevenirea şi combaterea criminalității, prin natura lor, sunt concepte pluridisciplinare şi comportă multiple abordări conceptuale şi operaționale. Ele pot fi analizate din perspectivă juridică,

criminologică, istorică, social-politică, filozofică, logico-sistemică, etică, biologică, etc..

Potrivit lui Emille Durkheim, unul din cei mai mari sociologi ai timpului, „*criminalitatea face parte din societate la fel de normal ca naşterea şi decesul, iar o societate fără crimă ar fi patologic supra-controlată", astfel că „teoretic crima ar putea să dispară cu desăvârşire numai dacă toţi membrii societăţii ar avea aceleaşi valori, dar o asemenea standardizare nu este nici posibilă şi nici de dorit*"[3].

Ca fenomen juridic, criminalitatea „*cuprinde ansamblul comportamentelor umane considerate infracţiuni, încriminate şi sancţionate ca atare, în anumite condiţii, în cadrul unui sistem (subsistem) de drept penal, determinat concret geoistoric*"[4].

Infracţiunea este un eveniment, iar criminalitatea constituie un fenomen social de masă care manifestă o anumită regularitate sau stabilitate a frecvenţelor. Criminalitatea, fiind astfel legată de societate, a existat şi va exista întotdeauna, motiv pentru care „*este o utopie a ne gândi la stârpirea absolută a criminalităţii, tot ceea ce putem face este ca s-o reducem şi s-o îmblânzim*"[5].

Pentru stabilirea măsurilor necesare de reducere şi „îmblânzire" a criminalităţii este foarte importantă examinarea factorilor generatori de criminalitate şi a consecinţelor sociale, economice, umane, psihologice, etc., care se produc efectiv sau sunt susceptibile a se produce prin comiterea de infracţiuni, şi care pot fi măsurate şi evaluate prin mijloace ştiinţifice şi diminuate în raport cu strategiile şi resursele alocate.

1.1.2. Criminalitatea economico-financiară realitate permanentă a vieţii economice şi sociale

Este un fapt cunoscut şi în acelaşi timp recunoscut, de toţi oamenii de ştiinţă din cecetarea criminologică, că germenii criminalităţii economice au apărut odată cu primele forme de viaţă economică şi s-au dezvoltat în paralel cu toate modificările vieţii economico-sociale, culturale şi politice.

Ca şi concept, criminalitatea economică se pare că a apărut pentru prima dată în literatura criminologică în anul 1872, când Edwin Hill a utilizat sintagma „criminalitatea gulerelor albe", sintagmă care a fost însă consacrată ulterior de

[3] Tudor Amza, **Criminologie, Tratat de teorie şi politică criminologică,** Ed. Lumina Lex, Buc. 2002, p. 420
[4] Dr. N. Moldoveanu, **Criminalitatea economico-financiară,** Ed. Global Print, Buc. 1999, p. 13
[5] Dr. Tr. Pop, **Curs de criminologie,** Cluj, 1928, p. 67

Edwin Sutherland în celebra sa lucrare ***„White-Collar Criminality”,*** apărută în anul 1939.

În dezvoltarea concepției sale cu privire la criminalitatea gulerelor albe, Edwin Sutherland a avut în vedere trei planuri respectiv: *infracțiunea, infractorul şi atitudinea societății*[6].

Infracțiunea care face parte din criminalitatea gulerelor albe reprezintă un act al unei persoane care are un statut socio-economic ridicat, respectabil şi respectat, act care încalcă o regulă legală sau de altă natură referitoare la activități profesionale. Acest act constă în exploatarea încrederii sau a credulității altora, fiind realizat de o manieră ingenioasă, care să excludă ulterior descoperirea. Prin acest concept se atrage atenția că în afaceri pot apare comportamenete ilegale, care de multe ori nu sunt încriminate, iar în măsura în care comportamentele sunt încriminate autorii nu sunt urmăriți în justiție, nefiind considerați infractori în sensul clasic al termenului.

Infractorii, cei care săvârşesc infracțiuni în domeniul economic sunt, de regulă, cetățeni care prin statutul lor sunt deasupra oricăror suspiciuni. Ei comit actele criminale în legătură cu afacerile, cultura şi mediul lor profesional, sunt conştienți de caracterul legal ori ilegal al conduitei lor, dar nu se consideră infractori, fiind convinşi că rațiunea şi rentabilitatea primează în fața legii. Astfel se poate spune că ei consideră că au un drept personal, în virtutea poziției sociale pe care au dobândit-o, de a încălca legea. Sutherland constată că un asemenea comportament este învățat în interacțiunea cu alte persoane în procesul comunicării, iar direcțiile specifice ale motivelor şi impulsurilor sunt învățate din conținutul legilor, care sunt favorabile sau nefavorabile. În acest fel Sutherland susține că sensul actelor criminale, indiferent că este vorba de un furt dintr-un magazin, evaziune fiscală, prostituție sau delapidare, apare în principal ca urmare a sensurilor date acestor acte de către alte persoane cu care individul se asociază în cadrul grupurilor intime de persoane (cercurile de prieteni)[7].

Atitudinea societății şi reacția sa față de acest gen de criminalitate deseori încurajează pe infractori. Astfel scopul principal urmărit de infractori este reuşita, succesul social sau financiar. În realizarea acestui scop, chiar dacă există şi mijloace legale, mijloacele ilegale sau imorale nu sunt excluse, în măsura în care sunt eficace şi eficiente, astfel, vechiul principiu machiavelic „scopul scuză mijloacele” este permanent în actualitate.

---

[6] Costică Voicu, Florin Sandu, Alexandru Boroi şi Ioan Molnar, **Drept penal al afacerilor,** Ed. Rosetti, Buc., 2002, p. 7

[7] Tudor Amza, **Criminologie, Tratat de teorie şi politică criminologică,** Ed. Lumina Lex, Buc. 2002, p. 311

Reacția societății față de infracționalitatea în afaceri este, de asemenea, reținută comparativ cu reacția față de infracționalitatea clasică[8]. Criminalitatea economică se desfăşoară în contextul vieții economice, a afacerilor şi a finanțelor, prin metode şi mijloace care nu fac, în principiu, apel la forță şi la violență fizică, astfel că acest tip de criminalitate nu este cunoscut, iar când este cunoscut este tratat cu indiferență.

Pe fondul eludării deliberate a cadrului legislativ criminalitatea gulerelor albe implică evaziuni şi fraude fiscale, corupție şi şantaj precum şi alte violări ale legii ca o parte a unei ocupații sau afaceri, în scopul de a-şi asigura profituri ilicite imense.

Caracteristicile contemporane recunoscute ale criminalității gulerelor albe, în domeniul economico-finaciar sunt de natură a demonstra complexitatea fenomenului, dar mai cu seamă trebuie luate în considerare pentru aprecierea posibilităților de descoperire şi probare a faptelor ilicite comise.

Principalele caracteristici ale criminalității gulerelor albe sunt:

- ❖ infracțiunile sunt comise în scopul maximizării profiturilor;
- ❖ implică relații strânse între participanți, uneori chiar forme complexe de organizare;
- ❖ presupun implicarea unor persoane care se bucură de poziții sociale, economice, politice şi profesionale dintre cele mai bune;
- ❖ au vizibilitate scăzută;
- ❖ implică difuziunea responsabilității;
- ❖ se comit într-o perioadă mare de timp, greu de circumscris;
- ❖ acoperirea lor este uşurată de complexitatea operațiunilor financiare şi de posibilitățile pe care le oferă ținerea contabilității, pentru a disimula afacerile frauduloase;
- ❖ autorii lor ştiu să inspire încredere prin atitudine şi comportament, sunt inteligenți, avizați şi versați;
- ❖ complexitate şi dificultate în acțiunea de descoperire şi de cercetare;
- ❖ implică sentimente de victimizare din partea persoanelor cercetate;

Cei mai mulți specialişti consideră însă că „*societățile moderne sunt caracterizate printr-o stare de anomie, de lipsă a legilor şi a normelor morale, precum şi de distorsiune între scopul declarat al unei societăți şi mijloacele de*

[8] Costică Voicu, Florin Sandu, Alexandru Boroi şi Ioan Molnar, **Drept penal al afacerilor,** Ed. Rosetti, Buc., 2002, p. 8

acces la acel scop"[9]. Un rol important în analiza stării de anomie îl prezintă manifestările de solidaritate în raport cu infracțiunile care se comit în sfera criminalității economice. Solidaritatea este foarte evidentă la nivelul anumitor categorii sociale privilegiate, situație în care se comit mari fraude economico-financiare, beneficiind ulterior de tergiversarea proceselor, chiar până la intervenirea termenelor de prescripție. În mod discriminatoriu, în cazul unor infracțiuni obișnuite producătoare de pagube mici, autorii sunt pedepsiți penal prompt şi exemplar. Asemenea tratamente diferențiate dezvoltă anomia în plan social şi întăreşte convingerea că societatea nu cultivă, în fapt, idealul de justiție.

Specific activităților ilegale ale criminalității economico-financiare este faptul că acestea sunt realizate prin:

- procedee viclene, înşelătoare, cu abilitate şi ingeniozitate;
- procedee frauduloase, falsuri şi contrafaceri;
- abuzuri de putere şi corupție;
- exploatarea secretelor comerciale sau a datelor confidențiale;

Infracțiunile din domeniul criminalității economice presupun astfel cunoştințe şi competențe profesionale ridicate din partea celor care le comit. Aceste infracțiuni impun şi necesitatea unei specializări rapide şi permanente a instanțelor de control, de urmărire şi de sancționare, deoarece asemenea fapte provoacă prejudicii patrimoniale considerabile, conduc la lipsa de viabilitate a societăților şi implicit la pierderea locurilor de muncă şi, nu în ultimul rând, afectează calitatea vieții şi a mediului înconjurător.

1.1.3. De la criminalitate economico-financiară la criminalitate organizată

De la „simpla" criminalitate economico-financiară şi până la crima organizată, nu este decât un pas. Când s-a produs acest pas, nimeni nu poate preciza. Sigur nu se va recunoaşte producerea lui. Mai mult ca sigur, cei acuzați şi mediatizați ca făcând parte din crima organizată, prin infracțiunile pentru care sunt cercetați, nu vor recunoaşte acest fapt. În nici un caz nimeni nu poate prognoza când se va produce acest pas.

În peisajul criminalității, fenomenul criminalității organizate, se distinge prin agresivitate şi periculozitate, el este tot mai prezent în viața socială, economică şi politică a fiecărui stat, iar efectele sale sunt în cele mai multe cazuri minimizate sau chiar ignorate de către cei care trebuie să asigure măsuri ferme de prevenire şi combatere. În cadrul acestui fenomen coexistă criminalitatea transnațională care reprezintă acea dimensiune a criminalității organizate, prin

[9] G. Gindicelli-Delage, **Droit pénal des affaires,** Dalloz, 1996, p. 2

care se încalcă simultan legislațiile penale a două sau mai multor țări ori situația în care infracțiunile săvârşite într-o anumită țară produc consecințe economico-sociale într-o altă țară.

Structurile de crimă organizată susținute de o puternică forță financiară, în special subterană, care le asigură o impresionantă capacitate de influiențare şi de intervenție pentru realizarea propriilor scopuri şi interese, precum şi o mare flexibilitate şi mobilitate în raport cu factorii de control social, tind permanent să pericliteze securitatea statelor şi să afecteze stabilitatea instituțiilor publice, constituindu-se astfel într-o adevărată frână în calea dezvoltării economico-sociale şi a democrației.

Conform Grupului Ad-hoc pentru Crimă organizată al Uniunii Europene, printre caracteristicile esențiale care conferă putere şi autoritate crimei organizate se regăsesc[10]*:*

- colaborarea dintre două sau mai multe persoane;
- împărțirea clară a responsabilităților;
- desfăşurarea de acțiuni pe o perioadă lungă sau nedeterminată de timp;
- operează conform unei anumite discipline şi unui anumit control;
- sunt bănuite de infracțiuni grave;
- operează la nivel național şi internațional;
- folosesc, după caz, violențe şi alte mijloace de intimidare;
- folosesc structuri formale comerciale sau pseudo-comerciale;
- îşi exercită influența în mediul politic, în mass-media, în administrația publică, în sectoarele economiei sau asupra organismelor judiciare;
- urmăresc maximizarea profitului şi puterea;

Pentru a facilita înțelegerea mai precisă a fenomenului, Grupul Ad-hoc menționează că dacă un grup infracțional prezintă cel puțin şase din aceste caracteristici, între care obligatorii cele referitoare la colaborarea dintre două sau mai multe persoane, comiterea de infracțiuni grave şi urmărirea profitului şi a puterii, el poate fi considerat implicat în crima organizată.

[10] Tudor Amza, **Criminologie, Tratat de teorie şi politică criminologică,** Ed. Lumina Lex, Buc. 2002, p. 765